

DIREITO ELEITORAL

Jurisprudência Curada para Concursos de Magistratura Estadual (FGV)

Todos os assuntos — 9 divisões da taxonomia

Data da curadoria: 01/09/2026

Fonte: Buscador Dizer o Direito (sessão autenticada)

Janela temporal: jun/2021–set/2026 (repetitivo, repercussão geral e controle concentrado) e set/2023–set/2026 (casos isolados)

Sumário

(clique com o botão direito sobre o sumário no Word e escolha "Atualizar campo" para gerar a numeração de página)

Sumário.....	2
1. Fundamentos, Direitos Políticos e Justiça Eleitoral	3
Princípio da Anterioridade (Anualidade) Eleitoral - art. 16 da CF/88.....	3
Poder Normativo do TSE e Justiça Eleitoral.....	4
Direitos Políticos e Representação Proporcional	4
2. Alistamento, Partidos Políticos e Convenções	6
Fidelidade Partidária e Autonomia de Organização Interna	6
Responsabilidade dos Diretórios Partidários	7
Federações Partidárias e Convenções	8
Financiamento Partidário (Fundo Partidário e FEFC)	10
Autonomia Partidária na Escolha de Candidatos	11
3. Elegibilidade, Inelegibilidade e Registro	13
Inelegibilidades (Lei Complementar 64/90)	13
Quitação Eleitoral e Prestação de Contas	14
Cotas de Gênero	15
4. Campanha Eleitoral e Propaganda	17
Propaganda Eleitoral, Desinformação e Debates.....	17
5. Votação, Apuração e Diplomação	20
Acesso ao Voto e Atos Preparatórios	20
6. Processo e Ações Eleitorais	21
Sistema Proporcional, Quociente e Sobras Eleitorais	21
Provas e Ações Eleitorais.....	22
Recursos e Prazos Eleitorais	24
Índice Navegável de Julgados.....	25
Top 10 Imperdíveis desta Matéria.....	27

1. Fundamentos, Direitos Políticos e Justiça Eleitoral

Princípio da Anterioridade (Anualidade) Eleitoral - art. 16 da CF/88

1. É inconstitucional a EC 123/2022, que instituiu estado de emergência e ampliou benefícios sociais em ano eleitoral

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 7.212/DF

Relator: Min. André Mendonça, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes

Data do julgamento: 01/08/2024

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

São inconstitucionais as normas da EC nº 123/2022 que instituíram estado de emergência em 2022 e criaram/ampliaram benefícios sociais três meses antes das eleições, por violarem a igualdade de oportunidades entre candidatos e a anterioridade eleitoral (art. 16 da CF/88).



Resumo do caso

A EC 123/2022 instituiu estado de emergência nacional e ampliou benefícios sociais (como o Auxílio Brasil) poucos meses antes do pleito de 2022. O STF entendeu que a distribuição gratuita de benefícios em ano eleitoral, fora do padrão orçamentário anterior, rompe a igualdade de chances entre candidatos situacionistas e opositoristas. A emenda foi editada e produziu efeitos práticos dentro do mesmo ano eleitoral, o que a jurisprudência do STF reiteradamente veda com base no art. 16 da CF/88 (regra da anterioridade eleitoral), destinada a impedir mudanças casuísticas de-última-hora que possam favorecer quem já está no poder.



Conexões

Art. 16, CF/88 (anterioridade eleitoral); ADI 7.178/DF e ADI 7.182/DF (mesma lógica, sobre publicidade institucional); precedentes sobre 'lei da mordaza' e vedação a alterações de última hora nas regras do jogo eleitoral.

Data da consulta: 01/09/2026

2. As regras que permitem o aumento de gastos com publicidade dos governos federal, estaduais e municipais em ano eleitoral não podem ser aplicadas antes do pleito do mesmo ano

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 7.178/DF e ADI 7.182/DF

Relator: Min. Dias Toffoli, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes

Data do julgamento: 17/12/2022

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

É constitucional a modificação dos critérios de cálculo do limite de gastos com publicidade institucional no 1º semestre do ano eleitoral (Lei 9.504/97, art. 73, VII), mas essa alteração não pode incidir sobre o pleito do mesmo ano em que editada, por força do princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF/88).



Resumo do caso

A Lei 14.356/2022 ampliou os limites de gastos com publicidade institucional de órgãos públicos às vésperas do pleito de 2022. O STF reconheceu a validade da nova metodologia de cálculo em abstrato, mas vedou sua aplicação imediata àquele mesmo ano eleitoral, por entender que ampliar tais limites nas vésperas da disputa pode desequilibrar as condições da campanha em favor de quem ocupa cargos públicos. A decisão foi tomada em duas sessões (1º/7/2022, Info 1062, e 17/12/2022, Info 1081), mantendo-se a mesma conclusão.

Conexões

Art. 16, CF/88; ADI 7.212/DF (mesma lógica, sobre benefícios sociais); art. 73, VII, Lei 9.504/97.

Data da consulta: 01/09/2026

Poder Normativo do TSE e Justiça Eleitoral

3. É constitucional a Resolução do TSE que regulamenta o procedimento de execução de multas e outras sanções pecuniárias da Justiça Eleitoral

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 7.415/DF

Relator: Min. André Mendonça

Data do julgamento: 01/09/2025

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

É constitucional a Resolução TSE nº 23.709/2022, que regulamenta a execução de decisões impositivas de multa e outras sanções pecuniárias (exceto criminais) proferidas pela Justiça Eleitoral, não havendo responsabilidade solidária entre os órgãos nacional, estadual e municipal dos partidos por débitos de prestação de contas.

Resumo do caso

A resolução impugnada disciplina como a Justiça Eleitoral cobra multas e sanções de natureza pecuniária. O STF esclareceu que ela não cria solidariedade entre diretórios nacional, estadual e municipal - apenas impõe obrigação acessória (de fazer) aos diretórios nacionais no procedimento de prestação de contas dos diretórios subnacionais, já que é o TSE quem distribui os recursos do Fundo Partidário diretamente aos órgãos nacionais (art. 41, Lei 9.096/95). A decisão reafirma o caráter federativo da organização partidária e o poder normativo do TSE para disciplinar a execução de suas próprias decisões.

Conexões

Art. 41, Lei 9.096/95; ADC 31/DF e art. 15-A da Lei 9.096/95 (não solidariedade entre diretórios); REsp 2.236.487-SP (mesmo princípio, no STJ).

Data da consulta: 01/09/2026

Direitos Políticos e Representação Proporcional

4. A mora do Congresso Nacional em editar lei complementar revisando o número de cadeiras de Deputados Federais por Estado configura omissão inconstitucional

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADO 38/DF

Relator: Min. Luiz Fux

Data do julgamento: 28/08/2023

Sistemática: **Controle Concentrado**



Tese fixada / Decisão

A mora legislativa na edição de lei complementar que reveja periodicamente a distribuição do número de cadeiras de Deputados Federais em proporção à população de cada Estado (art. 45, § 1º, da CF/88) configura omissão inconstitucional, por violar o direito político fundamental ao sufrágio das populações de Estados sub-representados e o princípio democrático.



Resumo do caso

O art. 45, § 1º, da CF/88 exige que a proporcionalidade entre número de deputados e população de cada Estado seja revista periodicamente por lei complementar, o que o Congresso Nacional deixou de fazer, gerando desproporção representativa entre Estados. Em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o STF reconheceu a mora e fixou prazo (30/06/2025) para que o Congresso legisle, sob pena de a proporcionalidade ser objeto de nova intervenção do Tribunal.



Conexões

Art. 45, § 1º, CF/88; princípio democrático e do sufrágio igualitário; ADO como instrumento de controle de omissões legislativas em matéria eleitoral.

Data da consulta: 01/09/2026

2. Alistamento, Partidos Políticos e Convenções

Fidelidade Partidária e Autonomia de Organização Interna

5. É constitucional a exclusão da criação de nova legenda como hipótese de justa causa para a desfiliação, sem perda de mandato por infidelidade partidária

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 5.398/DF

Relator: Min. Luís Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes

Data do julgamento: 06/03/2026

Sistemática: **Controle Concentrado**



Tese fixada / Decisão

É constitucional o art. 22-A da Lei 9.096/95, que excluiu a criação de nova legenda do rol de justas causas para desfiliação partidária sem perda de mandato, ressalvadas (i) as hipóteses de fusão ou incorporação de partidos e (ii) a desfiliação sem sanção prevista no art. 17, § 5º, da CF/88 (parlamentar eleito por partido que não atingiu a cláusula de barreira).



Resumo do caso

O art. 22-A da Lei 9.096/95 (incluído pela minirreforma eleitoral de 2015) retirou a criação de novo partido do rol de justas causas para troca de legenda sem perda de mandato. A Rede Sustentabilidade questionou o dispositivo por violação ao pluralismo político e à livre criação de partidos. O STF julgou constitucional a regra - a liberdade de criar partidos não é absoluta e deve ser ponderada com o combate à fragmentação partidária -, mas deu interpretação conforme para excluir da vedação as fusões/incorporações (que reduzem o número de partidos) e para preservar o direito de migração sem sanção do art. 17, § 5º, da CF/88. Confirmou-se também a cautelar de 2015 que garantiu a três partidos então recém-criados (Rede, Novo e PMB) o prazo de 30 dias para receber filiações de mandatários.



Conexões

Art. 22-A, Lei 9.096/95; art. 17, § 5º, CF/88 (EC 97/2017); ADI 5.398/DF MC (2018, mesma ação, fase cautelar); tema recorrente de fidelidade partidária.

Data da consulta: 01/09/2026

6. Partidos políticos possuem autonomia para definir a duração de seus órgãos provisórios, desde que respeitado o prazo máximo de 4 anos e garantida a realização de eleições periódicas

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 5.875/DF

Relator: Min. Luiz Fux

Data do julgamento: 28/05/2025

Sistemática: **Controle Concentrado**



Tese fixada / Decisão

Os órgãos partidários provisórios possuem prazo máximo de vigência de 4 (quatro) anos, vedada prorrogação ou substituição subsequente por outro órgão provisório; findo esse prazo, devem ser substituídos por órgãos permanentes com eleições periódicas, sob pena de suspensão do repasse de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral.

 Resumo do caso

A EC 97/2017 deu aos partidos autonomia para definir a duração de seus órgãos provisórios (comissões diretivas temporárias). O STF, ao interpretar essa autonomia, fixou um teto objetivo de 4 anos para evitar a perpetuação de estruturas transitórias sem eleições internas, prestigiando os princípios democrático e republicano dentro dos partidos. Houve modulação de efeitos: a decisão não retroage, produzindo efeitos a partir da publicação da ata de julgamento.

 Conexões

Art. 17, § 1º, CF/88 (EC 97/2017); ADI 6.230/DF (julgado anterior sobre o mesmo tema, que já invalidara o prazo de 8 anos); autonomia partidária.

Data da consulta: 01/09/2026

7. Decisão do STF sobre a autonomia dos partidos para a duração dos mandatos de seus dirigentes e para a vigência dos órgãos provisórios (Lei 13.831/2019)

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 6.230/DF

Relator: Min. Ricardo Lewandowski

Data do julgamento: 05/08/2022

Sistemática: **Controle Concentrado**

 Tese fixada / Decisão

Os partidos podem definir a duração dos mandatos de seus dirigentes, desde que compatível com o princípio republicano da alternância do poder; é inconstitucional a previsão de prazo de até 8 anos para a vigência dos órgãos provisórios partidários, por desvirtuar o conceito de provisoriedade; é constitucional a anistia a devoluções de doações feitas por servidores de livre nomeação e exoneração filiados a partido.

 Resumo do caso

A Lei 13.831/2019 tratou da autonomia partidária para fixar a duração de mandatos de dirigentes e órgãos provisórios. O STF validou a autonomia quanto aos dirigentes eleitos, mas invalidou o prazo de até 8 anos para os órgãos provisórios (que são, por definição, temporários), por entender que tal extensão desnatura a provisoriedade e permite que múltiplas eleições ocorram sem renovação da direção partidária. Este precedente é o antecedente direto da ADI 5.875/DF (2025), que fixou o teto definitivo de 4 anos.

 Conexões

ADI 5.875/DF (2025, fixa o teto de 4 anos); Lei 13.831/2019; art. 17, CF/88.

Data da consulta: 01/09/2026

Responsabilidade dos Diretórios Partidários

8. Diretórios partidários de diferentes esferas não respondem solidariamente por obrigações, e a alteração do polo passivo não pode ocorrer após sentença de mérito

Tribunal: STJ | Órgão: Turma

Processo: REsp 2.236.487-SP

Relator: Min. Marco Buzzi

Data do julgamento: 18/11/2025

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

A responsabilidade por obrigações partidárias é exclusiva do órgão que deu causa ao descumprimento, não havendo solidariedade entre diretórios de diferentes esferas (art. 15-A, Lei 9.096/95); a alteração do polo passivo não é admitida após sentença de mérito; a responsabilidade por não indicação do legitimado passivo (art. 339, CPC) é subjetiva.

Resumo do caso

Uma gráfica prestou serviços ao Diretório Municipal de um partido nas eleições de 2012 e, não paga, ajuizou cobrança contra o Diretório Estadual, por entender existir solidariedade entre órgãos partidários. O TJ extinguiu o processo por ilegitimidade passiva, com base no art. 15-A da Lei dos Partidos Políticos. O STJ confirmou: não há solidariedade entre diretórios de diferentes esferas, a substituição do polo passivo não pode ocorrer após a sentença de mérito (preclusão/estabilização da demanda) e a responsabilidade do réu por não apontar o legitimado correto (art. 339, CPC) depende de erro escusável do autor, a ser apurado em ação própria.

Conexões

Art. 15-A, Lei 9.096/95; ADC 31/DF (mesmo princípio, no STF); arts. 338 e 339, CPC.

Data da consulta: 01/09/2026

9. É constitucional o caput do art. 15-A da Lei 9.096/95, que prevê a ausência de responsabilidade solidária entre os diretórios partidários

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADC 31/DF

Relator: Min. Dias Toffoli

Data do julgamento: 22/09/2021

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

Não há responsabilidade solidária entre os diretórios partidários municipais, estaduais e nacionais pelo inadimplemento de obrigações, dano causado, violação de direito ou qualquer ato ilícito.

Resumo do caso

Ação declaratória de constitucionalidade sobre o art. 15-A da Lei 9.096/95, que rompe com a solidariedade entre os diferentes níveis de organização partidária (nacional, estadual, municipal). O STF confirmou a constitucionalidade da regra, prestigiando a autonomia e a estrutura federativa dos partidos políticos, cada diretório respondendo apenas por obrigações que ele próprio contraiu. Este é o precedente-base, hoje reforçado pelo STJ no REsp 2.236.487-SP e pelo STF na ADI 7.415/DF.

Conexões

Art. 15-A, Lei 9.096/95; REsp 2.236.487-SP (STJ, 2025, aplicação concreta); ADI 7.415/DF (2025, Resolução TSE sobre execução de sanções).

Data da consulta: 01/09/2026

Federações Partidárias e Convenções

10. É constitucional a Lei nº 14.208/2021, que institui as federações partidárias, ressalvado o prazo de registro

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 7.021/DF**Relator:** Min. Luís Roberto Barroso**Data do julgamento:** 06/08/2025**Sistemática:** **Controle Concentrado** **Tese fixada / Decisão**

É constitucional a Lei nº 14.208/2021, que institui as federações partidárias, por não configurar retorno disfarçado das coligações proporcionais (vedadas pela EC 97/2017) e por promover estabilidade institucional; é inconstitucional, por violar a isonomia, o tratamento diferenciado quanto ao prazo de registro das federações perante o TSE, que deve ser o mesmo aplicável aos partidos.

 Resumo do caso

A federação partidária permite que partidos se unam sob um só rótulo, atuando como um só partido por, no mínimo, 4 anos, sem recriar as extintas coligações proporcionais. O STF validou o instituto, mas igualou o prazo de registro das federações ao dos partidos políticos, para não gerar vantagem competitiva indevida. Ficou definido que, nas federações constituídas em 2022, os partidos integrantes podem recompor a federação ou formar nova federação nas eleições de 2026 antes do decurso do prazo de 4 anos, sem as sanções do art. 11-A, § 4º, da Lei 9.096/95.

 Conexões

Lei 14.208/2021; EC 97/2017 (veda coligações proporcionais); art. 11-A, § 4º, Lei 9.096/95.

Data da consulta: 01/09/2026

11. Não houve viragem jurisprudencial na decisão do TSE que admitiu convenção partidária presidida por pessoa com direitos políticos suspensos

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADPF 824/DF**Relator:** Min. Nunes Marques**Data do julgamento:** 17/02/2025**Sistemática:** **Controle Concentrado** **Tese fixada / Decisão**

Não há viragem jurisprudencial, nem ofensa à anualidade eleitoral ou à segurança jurídica, quando não demonstrada orientação anterior reiterada e consolidada do TSE em sentido diverso; decisões monocráticas anteriores não caracterizam orientação firme apta a gerar expectativa legítima de estabilidade.

 Resumo do caso

O TSE decidiu, em dezembro de 2020, que a presidência de convenção partidária por pessoa com direitos políticos suspensos não invalida a convenção (a função é meramente organizacional). O Partido Solidariedade questionou a decisão via ADPF, alegando mudança jurisprudencial retroativa em violação à anualidade eleitoral (art. 16, CF/88). O STF rejeitou o argumento: como as decisões anteriores do TSE sobre o tema eram monocráticas e não uma orientação firme e consolidada, não há como falar em "virada" de entendimento capaz de gerar surpresa ou insegurança jurídica.

 Conexões

Art. 16, CF/88 (anualidade eleitoral); requisitos para caracterização de viragem jurisprudencial vinculante; convenções partidárias.

Data da consulta: 01/09/2026

Financiamento Partidário (Fundo Partidário e FEFC)

12. É constitucional a regra que obriga os partidos a aplicar 30% dos recursos do fundo eleitoral e do Fundo Partidário em candidaturas de pessoas pretas e pardas

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 7.706/DF e ADI 7.707/DF

Relator: Min. Cristiano Zanin

Data do julgamento: 26/06/2026

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

É constitucional, por consistir em legítima ação afirmativa de promoção da igualdade material, a aplicação obrigatória pelos partidos de 30% dos recursos do FEFC e do Fundo Partidário destinados a campanhas em candidaturas de pessoas pretas e pardas (art. 17, § 9º, CF/88, incluído pela EC 133/2024); a regra de transição do art. 3º da emenda não configura anistia, mas refinanciamento do montante não aplicado em pleitos anteriores.

Resumo do caso

A EC 133/2024 acrescentou o § 9º ao art. 17 da CF/88, obrigando os partidos a destinar 30% dos recursos do FEFC e do Fundo Partidário (voltados a campanhas) a candidaturas de pessoas pretas e pardas, com regra de transição para recompor, nas quatro eleições seguintes a partir de 2026, o que não foi aplicado em pleitos anteriores. O STF julgou a regra constitucional, afastando a alegação de ofensa à anterioridade eleitoral (por ter caráter procedimental, referente a financiamento e prestação de contas) e afastando a tese de que a regra de transição seria uma anistia inconstitucional.

Conexões

Art. 17, § 9º, CF/88 (EC 133/2024); cotas de gênero (art. 10, § 3º, Lei 9.504/97) como precedente de ação afirmativa em financiamento de campanha; ADI 5.617/DF (cotas de gênero no Fundo Partidário).

Data da consulta: 01/09/2026

13. Não é permitido o repasse de recursos do FEFC ou do Fundo Partidário a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 7.214/DF

Relator: Min. Ricardo Lewandowski

Data do julgamento: 30/09/2022

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

São constitucionais, por não ofenderem a autonomia partidária, os dispositivos de Resolução do TSE que vedam o repasse de recursos do Fundo Partidário e do FEFC por partidos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados.

Resumo do caso

O TSE editou resolução vedando que recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) circulassem entre candidatos ou partidos de coligações diferentes. O STF confirmou a validade da restrição, por entender que ela não fere a autonomia partidária, mas antes preserva a lógica e a transparência do sistema de financiamento eleitoral, evitando desvio de finalidade dos fundos públicos.

Conexões

FEFC (art. 16-C, Lei 9.504/97); Fundo Partidário (Lei 9.096/95); ADI 5.795/DF (constitucionalidade do FEFC).

Data da consulta: 01/09/2026

14. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é constitucional

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 5.795/DF

Relator: Min. Rosa Weber

Data do julgamento: 19/08/2022

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

É constitucional a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por norma infraconstitucional (art. 16-C, Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.487/2017), pois não há na Constituição exigência de exclusividade do Fundo Partidário nem de que a matéria seja tratada apenas por emenda constitucional.

Resumo do caso

Impugnou-se a criação do FEFC sob o argumento de que apenas emenda constitucional poderia instituir novo fundo público de financiamento eleitoral, além do já existente Fundo Partidário. O STF rejeitou o argumento: não há na CF/88 nenhuma norma de exclusividade do Fundo Partidário nem reserva de emenda constitucional para o tema, sendo válida a criação do FEFC por lei ordinária. Este julgado é a base de todo o sistema atual de financiamento público das campanhas eleitorais.

Conexões

Art. 16-C, Lei 9.504/97 (Lei 13.487/2017); ADI 7.214/DF (vedação de repasse entre coligações distintas); ADI 7.706/7.707 (cota racial no FEFC).

Data da consulta: 01/09/2026

Autonomia Partidária na Escolha de Candidatos

15. Não existe no Brasil a candidatura nata - o titular de mandato eletivo não tem direito subjetivo a ser escolhido pelo partido como candidato à reeleição

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 2.530/DF

Relator: Min. Nunes Marques

Data do julgamento: 18/08/2021

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

É inconstitucional o § 1º do art. 8º da Lei 9.504/97, que assegurava aos detentores de mandato eletivo (deputado ou vereador) o registro automático de candidatura à reeleição pelo partido a que estejam filiados ("candidatura nata"), por violar a isonomia entre postulantes e a autonomia partidária (art. 17, CF/88).

Resumo do caso

A "candidatura nata" era o direito, previsto em lei, de o titular de mandato eletivo ser automaticamente escolhido e registrado pelo seu partido como candidato à reeleição, independentemente de convenção. O STF declarou o instituto inconstitucional, por entender que ele viola tanto a isonomia entre os postulantes a cargos eletivos quanto, sobretudo, a autonomia partidária para decidir livremente quem serão seus candidatos (art. 5º, caput, e art. 17, CF/88).

Conexões

Art. 8º, § 1º, Lei 9.504/97 (dispositivo declarado inconstitucional); art. 17, CF/88 (autonomia partidária); convenções partidárias como momento de escolha legítima de candidatos.

Data da consulta: 01/09/2026

3. Elegibilidade, Inelegibilidade e Registro

Inelegibilidades (Lei Complementar 64/90)

16. O art. 1º, § 4º-A, da LC 64/90 aplica-se exclusivamente aos julgamentos de gestores públicos pelos Tribunais de Contas, e não ao julgamento das contas do chefe do Executivo pelo Legislativo

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: RE 1.459.224/SP

Relator: Min. Gilmar Mendes

Data do julgamento: 20/09/2024

Sistemática: **Repercussão Geral - Tema 1259**

Tese fixada / Decisão

É correta a interpretação conforme à Constituição no sentido de que o § 4º-A do art. 1º da LC 64/90 - que restringe a inelegibilidade da alínea "g" aos casos de contas julgadas irregulares com imputação de débito (ressarcimento ao erário), afastando a mera aplicação de multa - aplica-se apenas aos julgamentos de gestores públicos pelos Tribunais de Contas, não alcançando o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo pela Casa Legislativa.



Resumo do caso

O § 4º-A do art. 1º da LC 64/90 (incluído pela LC 184/2021) restringiu a inelegibilidade por contas rejeitadas à hipótese de imputação de débito (não bastando multa). A controvérsia era saber se essa restrição também vale quando quem julga as contas não é um Tribunal de Contas, mas sim o próprio Poder Legislativo (como ocorre com as contas anuais de Prefeitos e Governadores, cujo parecer técnico do Tribunal de Contas é opinativo, e a decisão final é da Câmara/Assembleia). O STF, em repercussão geral, fixou que o § 4º-A só se aplica aos julgamentos técnicos dos Tribunais de Contas sobre gestores públicos em geral, não ao julgamento político das contas de governo pelo Legislativo.



Conexões

Art. 1º, I, "g", LC 64/90; LC 184/2021; distinção entre julgamento de contas de governo (pelo Legislativo) e contas de gestão (pelo Tribunal de Contas).

Data da consulta: 01/09/2026

17. As alterações supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade devem ser aferidas até a data da eleição, e não na data da diplomação; a Súmula 70 do TSE é constitucional

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 7.197/DF

Relator: Min. Cármen Lúcia

Data do julgamento: 25/11/2023

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

É constitucional a Súmula 70 do TSE, segundo a qual o encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente apto a afastar a inelegibilidade, nos termos do § 10 do art. 11 da Lei 9.504/97, devendo tais alterações supervenientes ser aferidas até a data da eleição.

Resumo do caso

As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas, em regra, no momento do registro de candidatura, ressalvadas alterações supervenientes que afastem a inelegibilidade (§ 10, art. 11, Lei 9.504/97). Como a lei era omissa quanto ao termo final para considerar essas alterações, o TSE fixou, na Súmula 70, que o marco é a data da eleição (e não a diplomação). O STF confirmou a constitucionalidade desse entendimento. Observação importante: o § 10 do art. 11 da Lei 9.504/97 foi posteriormente revogado pela Lei Complementar nº 219/2025, de modo que a tese deve ser lida à luz da nova disciplina legal, mas o raciocínio sobre o marco temporal de aferição de fatos supervenientes permanece relevante como referência interpretativa.

Conexões

Súmula 70-TSE; § 10, art. 11, Lei 9.504/97 (revogado pela LC 219/2025); momento de aferição das condições de elegibilidade.

Data da consulta: 01/09/2026

Quitação Eleitoral e Prestação de Contas

18. É constitucional norma do TSE que impede o candidato de obter certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura quando não houver a devida prestação de contas de campanha

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 7.677/DF

Relator: Min. Alexandre de Moraes

Data do julgamento: 21/05/2025

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

A previsão de impedimento à obtenção de certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, nos casos de contas julgadas como não prestadas, não configura nova hipótese de inelegibilidade e insere-se no poder regulamentar da Justiça Eleitoral (art. 80, I, e § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Resumo do caso

Todo candidato deve prestar contas de sua campanha, ainda que não tenha movimentado recursos; se não o fizer, as contas são julgadas "não prestadas" e o candidato fica sem quitação eleitoral até o fim da legislatura, ficando impedido de concorrer novamente enquanto isso durar (podendo, depois do trânsito em julgado, regularizar a omissão). O STF considerou constitucional essa consequência, por entender que ela decorre do legítimo exercício do poder regulamentar da Justiça Eleitoral, e não cria hipótese de inelegibilidade não prevista em lei.

Conexões

Resolução TSE 23.607/2019; ADI 4.899/DF (quitação eleitoral exige apenas apresentação, não aprovação, das contas); poder regulamentar da Justiça Eleitoral.

Data da consulta: 01/09/2026

19. Basta a apresentação tempestiva das contas de campanha para obter a certidão de quitação eleitoral, não sendo necessária a aprovação delas

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 4.899/DF

Relator: Min. Dias Toffoli**Data do julgamento:** 07/08/2024**Sistemática:** **Controle Concentrado****Tese fixada / Decisão**

É constitucional a interpretação gramatical da expressão "apresentação de contas" (art. 11, § 7º, Lei 9.504/97): basta a apresentação tempestiva das contas de campanha para a obtenção da certidão de quitação eleitoral, não sendo necessária a sua aprovação ou regularidade.

**Resumo do caso**

Discutia-se se a certidão de quitação eleitoral exigiria não apenas a apresentação, mas também a aprovação das contas de campanha. O STF distinguiu: uma coisa é o dever de apresentar as contas; outra, distinta, é a sua aprovação. Isso não impede que a arrecadação seja fiscalizada por representação de interessado ou investigação da própria Justiça Eleitoral, podendo gerar cassação de mandato e inelegibilidade dos responsáveis por eventuais ilícitos - apenas não condiciona, por si só, a quitação eleitoral à aprovação das contas.

**Conexões**

Art. 11, § 7º, Lei 9.504/97; ADI 7.677/DF (contas não prestadas x contas apresentadas mas não aprovadas).

Data da consulta: 01/09/2026

Cotas de Gênero**20. A fraude à cota de gênero, apurável mediante AIJE, enseja a cassação de todas as candidaturas beneficiadas pela fraude**

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 6.338/DF**Relator:** Min. Rosa Weber**Data do julgamento:** 03/04/2023**Sistemática:** **Controle Concentrado****Tese fixada / Decisão**

É constitucional o entendimento do TSE segundo o qual é cabível a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) para apurar fraude à cota de gênero, sendo imperativa a cassação do registro ou diploma de todos os candidatos beneficiados pela fraude, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência.

**Resumo do caso**

A cota de gênero exige o preenchimento mínimo de 30% de candidaturas femininas (art. 10, § 3º, Lei 9.504/97). O STF confirmou que fraudes a essa cota - candidaturas femininas "fictícias", usadas apenas para preencher a exigência legal sem efetiva disputa - podem ser apuradas por AIJE e acarretam a cassação de todos os beneficiados. Em 2024, o TSE consolidou esse entendimento na Súmula 73, elencando indícios objetivos de fraude: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada ou padronizada; e (3) ausência de atos efetivos de campanha. Os efeitos incluem cassação do DRAP e dos diplomas vinculados, inelegibilidade dos que praticaram ou anuíram, e nulidade dos votos do partido, com recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.

**Conexões**

Súmula 73-TSE (2024); art. 10, § 3º, Lei 9.504/97; AIJE (Ação de Investigação Judicial Eleitoral); arts. 222 e 224, Código Eleitoral.

Data da consulta: 01/09/2026

4. Campanha Eleitoral e Propaganda

Propaganda Eleitoral, Desinformação e Debates

21. É válida a Resolução do TSE que proíbe a divulgação de informações falsas ou gravemente descontextualizadas que possam comprometer o processo eleitoral

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 7.261/DF

Relator: Min. Edson Fachin

Data do julgamento: 18/12/2023

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

É constitucional a Resolução TSE nº 23.714/2022, editada para coibir a propagação de notícias falsas por mídias virtuais e internet em período eleitoral, pois a liberdade de expressão encontra limites na tutela do regime democrático e do pluralismo político (arts. 1º, V, e 17, CF/88), sem configurar censura prévia (o controle judicial é sempre posterior ao fato).

Resumo do caso

A Resolução TSE 23.714/2022 buscou enfrentar a desinformação atentatória à integridade do processo eleitoral. Questionou-se se o TSE teria usurpado competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, e se a norma configuraria censura prévia. O STF rejeitou ambos os argumentos: o TSE atuou dentro de sua competência normativa e de seu poder de polícia sobre a propaganda eleitoral, e a resolução não impõe controle prévio, apenas posterior à constatação do fato. A liberdade de expressão, no processo eleitoral, deve servir à normalidade e legitimidade das eleições (art. 14, § 9º, CF/88).

Conexões

Resolução TSE 23.714/2022; ADI 7.261 MC/DF (fase cautelar, 2022); arts. 1º, V, e 17, CF/88; poder de polícia da Justiça Eleitoral sobre propaganda.

Data da consulta: 01/09/2026

22. São constitucionais as restrições à veiculação de propaganda eleitoral em meios de comunicação impressos e na internet

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 6.281/DF

Relator: Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Nunes Marques

Data do julgamento: 17/02/2022

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

São constitucionais as restrições previstas na Lei das Eleições (arts. 43, caput, e 57-C, caput e § 1º, Lei 9.504/97) à veiculação de propaganda eleitoral em meios de comunicação impressos e na internet.

Resumo do caso

A Lei das Eleições impõe restrições específicas à propaganda eleitoral veiculada em jornais, revistas e na internet (proibições de determinados formatos e períodos). O STF confirmou a constitucionalidade dessas

restrições, reconhecendo a competência da União para disciplinar o processo eleitoral e a legitimidade de se regularem os meios de propaganda para preservar a igualdade de oportunidades e a normalidade do pleito.

Conexões

Arts. 43 e 57-C, Lei 9.504/97; ADI 7.261/DF (desinformação na internet); ADI 7.698/DF (debates eleitorais).

Data da consulta: 01/09/2026

23. A data para contagem de parlamentares que torna obrigatório o convite a debates eleitorais é o início das convenções partidárias (20 de julho), não o seu término

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 7.698/DF

Relator: Min. Gilmar Mendes

Data do julgamento: 24/02/2025

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

A pretensão de interpretar o art. 46 da Lei 9.504/97 para alterar, por via judicial, o momento de contagem de parlamentares para fins de obrigatoriedade de convite a debates eleitorais (do início para o final das convenções partidárias) é inadequada, por configurar atuação do Judiciário como legislador positivo.

Resumo do caso

Emissoras de rádio e TV só são obrigadas a convidar para debates os candidatos de partidos/federações/coligações com ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional (art. 46, Lei 9.504/97), aferidos em 20 de julho do ano eleitoral - data que coincide com o início das convenções partidárias (art. 44, § 6º, Resolução TSE 23.610/2019). O Partido Novo pretendia que essa contagem fosse feita ao final das convenções, quando coligações já estariam formalizadas. O STF rejeitou o pedido: a técnica de interpretação conforme não se aplica quando o dispositivo tem sentido unívoco, e alterar a data equivaleria a o Judiciário atuar como legislador positivo, o que é vedado.

Conexões

Art. 46, Lei 9.504/97; art. 44, § 6º, Resolução TSE 23.610/2019; vedação à atuação do Judiciário como legislador positivo.

Data da consulta: 01/09/2026

24. Os showmícios são proibidos, mas os artistas podem se apresentar em eventos destinados a arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 5.970/DF

Relator: Min. Dias Toffoli

Data do julgamento: 07/10/2021

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

É vedada a realização, remunerada ou não, de "showmícios" (art. 39, § 7º, Lei 9.504/97); a apresentação artística em eventos de arrecadação de recursos para a campanha eleitoral não está inserida nessa proibição.

Resumo do caso

A Lei das Eleições veda "showmícios" - eventos que misturam apresentação artística com propaganda eleitoral direta. O STF esclareceu que essa vedação não alcança situação distinta: artistas se apresentando em eventos cujo objetivo é arrecadar fundos para a campanha (como jantares ou festas de arrecadação), hipótese em que a apresentação artística tem finalidade de captação de recursos, não de propaganda eleitoral em si.

Conexões

Art. 39, § 7º, Lei 9.504/97; distinção entre propaganda eleitoral e arrecadação de recursos de campanha.

Data da consulta: 01/09/2026

5. Votação, Apuração e Diplomação

Acesso ao Voto e Atos Preparatórios

25. Configura omissão inconstitucional a falta de oferta de transporte público coletivo gratuito nas zonas urbanas em dia de eleições

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADPF 1.013/DF

Relator: Min. Luís Roberto Barroso

Data do julgamento: 18/10/2023

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

É inconstitucional a omissão do Poder Público em ofertar, nas zonas urbanas em dias de eleição, transporte público coletivo gratuito, com frequência compatível com a praticada em dias úteis.

Resumo do caso

Não havia lei assegurando transporte público gratuito aos eleitores da zona urbana no dia da votação (diferentemente da zona rural, que já contava com previsão específica). O STF reconheceu que essa lacuna configura omissão inconstitucional, por dificultar o exercício do voto por parcela da população que depende do transporte coletivo. A Corte fez apelo ao Congresso Nacional para editar lei regulamentadora e determinou que, não editada a lei, o Poder Público passasse a ofertar o transporte gratuito nas eleições municipais de 2024 em diante.

Conexões

Direito ao voto e acesso às urnas; transporte gratuito na zona rural (parâmetro comparativo); ADI 4.467/DF (dispensa de título de eleitor no dia da votação - tema correlato de acesso ao voto, embora fora da janela temporal desta curadoria).

Data da consulta: 01/09/2026

6. Processo e Ações Eleitorais

Sistema Proporcional, Quociente e Sobras Eleitorais

26. Todos os partidos políticos, e não apenas os que atingiram a cláusula de desempenho, participam da divisão das sobras eleitorais - com efeitos retroativos às eleições de 2022

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 7.228 ED/DF e ADI 7.263 ED/DF

Relator: Min. Cármen Lúcia, red. p/ o acórdão Min. Flávio Dino

Data do julgamento: 13/03/2025

Sistemática: **Controle Concentrado**



Tese fixada / Decisão

É inconstitucional, por ofensa ao caráter proporcional das eleições parlamentares, a regra que restringe a participação na 2ª etapa de distribuição das sobras eleitorais aos partidos que atingiram 80% do quociente eleitoral (com candidatos a 20% desse quociente); em embargos de declaração, o STF fixou que a decisão produz efeitos ex tunc, aplicando-se já às eleições de 2022.



Resumo do caso

A regra dos "80%/20%" (incluída pela Lei 14.211/2021) restringia a participação na distribuição de sobras eleitorais (vagas não preenchidas pelo quociente partidário) aos partidos que atingissem 80% do quociente eleitoral, com candidato individual a 20% desse quociente. O STF julgou a regra inconstitucional por descaracterizar o sistema proporcional, beneficiando partidos grandes, no mérito original (ADI 7.228/DF, ADI 7.263/DF e ADI 7.325/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, julgado em 28/02/2024, Info 1126), com efeitos modulados para valer só a partir de 2024 (ex nunc), com base no art. 16 da CF/88. Em embargos de declaração, o Plenário reconheceu que não havia quórum qualificado (2/3) para essa modulação e que, por se tratar de declaração de inconstitucionalidade de norma já existente (e não de criação de norma nova), o art. 16 da CF/88 nem seria aplicável - de modo que a decisão retroage e vale também para as eleições de 2022.



Conexões

Mérito original: ADI 7.228/DF, ADI 7.263/DF e ADI 7.325/DF, julgado em 28/02/2024 (Info 1126); Lei 14.211/2021; art. 16, CF/88 (anterioridade eleitoral e seus limites para modulação); quociente eleitoral e partidário (arts. 106-109, Código Eleitoral); quórum de 2/3 para modulação de efeitos em controle concentrado.

Data da consulta: 01/09/2026

27. Votos apurados durante as eleições de candidato com registro deferido ou sub judice na Justiça Eleitoral devem ser computados para o partido

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 4.513/DF, ADI 4.542/DF e ADPF 223/DF

Relator: Min. Roberto Barroso

Data do julgamento: 13/04/2023

Sistemática: **Controle Concentrado**



Tese fixada / Decisão

Nas eleições proporcionais, devem ser computados como válidos para os partidos os votos dados a candidatos "sub judice" cujo registro esteja deferido ou sem análise pela Justiça Eleitoral na data do sufrágio, excluindo-se da contagem para a legenda apenas os votos do candidato cujo registro esteja indeferido no dia da votação (interpretação do parágrafo único do art. 16-A da Lei 9.504/97).

Resumo do caso

Discutia-se o destino dos votos de candidatos cujo registro de candidatura ainda estava sub judice (pendente de decisão definitiva) no dia da eleição. O STF, por força dos princípios democrático, da soberania popular e da centralidade dos partidos no sistema proporcional, interpretou o art. 16-A da Lei 9.504/97 no sentido de que só se excluem da contagem para a legenda os votos do candidato cujo registro já estava indeferido na data da votação - preservando-se os votos de candidatos ainda com registro deferido ou pendente de análise.

Conexões

Art. 16-A, Lei 9.504/97; sistema proporcional; princípio da soberania popular.

Data da consulta: 01/09/2026

28. É constitucional a dispensa de votação nominal mínima para a definição de suplentes de vereador e de deputado federal e estadual

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 6.657/DF

Relator: Min. Roberto Barroso

Data do julgamento: 17/02/2023

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

Não ofende a Constituição a exceção à exigência de votação nominal mínima para a posse de suplentes, prevista no parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral, por ausência de violação ao princípio democrático ou ao sistema proporcional.

Resumo do caso

O Código Eleitoral dispensa, para a definição de suplentes (diferentemente do titular eleito), a exigência de votação nominal mínima individual (cláusula de desempenho pessoal). O STF confirmou a constitucionalidade dessa dispensa, por entender que ela não compromete o sistema proporcional nem o princípio democrático, tratando-se de opção legislativa legítima quanto ao regime de suplência.

Conexões

Art. 112, parágrafo único, Código Eleitoral; sistema proporcional; distinção entre regras para candidato titular e para suplente.

Data da consulta: 01/09/2026

Provas e Ações Eleitorais

29. É ilícita a prova obtida por gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial, em processo eleitoral, ainda que produzida por um dos interlocutores; será válida se realizada em local público sem controle de acesso

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: RE 1.040.515/SE

Relator: Min. Dias Toffoli**Data do julgamento:** 26/04/2024**Sistemática:** **Repercussão Geral - Tema 979****Tese fixada / Decisão**

(i) No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem conhecimento dos demais; (ii) é válida a gravação de fato ocorrido em local público sem qualquer controle de acesso, hipótese em que não há violação à intimidade ou à expectativa de privacidade.

**Resumo do caso**

Em repercussão geral, o STF fixou o regime de licitude da prova por gravação ambiental no contencioso eleitoral (frequentemente usada em AIJE, AIME e representações por captação ilícita de sufrágio). A regra geral é a ilicitude quando há violação à privacidade e ausência de autorização judicial, mesmo que o autor da gravação seja um dos presentes; a exceção ocorre quando o registro se dá em local público sem controle de acesso, hipótese em que não há quebra da expectativa de privacidade.

**Conexões**

Tema 979 de Repercussão Geral; provas ilícitas no processo eleitoral; AIJE, AIME e representações por captação ilícita de sufrágio.

Data da consulta: 01/09/2026

30. É constitucional o art. 96-B da Lei 9.504/97, mas a regra geral de julgamento conjunto de ações sobre fatos idênticos pode ser afastada se a situação concreta recomendar a separação

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 5.507/DF**Relator:** Min. Dias Toffoli**Data do julgamento:** 02/09/2022**Sistemática:** **Controle Concentrado****Tese fixada / Decisão**

É constitucional, do ponto de vista formal e material, o art. 96-B da Lei 9.504/97 (reunião de ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato perante o juiz ou relator que recebeu a primeira); interpretação conforme ao § 2º do dispositivo para permitir que a regra geral de reunião seja afastada quando celeridade, duração razoável do processo, contraditório, ampla defesa ou relevante interesse público recomendarem a separação dos feitos.

**Resumo do caso**

O art. 96-B da Lei 9.504/97 determina a reunião, para julgamento conjunto, de ações eleitorais propostas por partes diferentes sobre o mesmo fato. O STF confirmou a validade formal e material da regra, mas deu interpretação conforme para deixar claro que essa reunião não é absoluta: pode ser afastada, no caso concreto, quando a celeridade processual, o contraditório, a ampla defesa, a organicidade dos julgamentos ou o relevante interesse público recomendarem a separação dos processos.

**Conexões**

Art. 96-B, Lei 9.504/97 (incluído pela Lei 13.165/2015); ação do Ministério Público não impedida pelo ajuizamento por candidato/partido (§ 1º).

Data da consulta: 01/09/2026

Recursos e Prazos Eleitorais

31. É constitucional o prazo de 15 dias para o ajuizamento da representação do art. 30-A da Lei das Eleições

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 4.532/DF

Relator: Min. Dias Toffoli

Data do julgamento: 25/11/2022

Sistemática: **Controle Concentrado**

Tese fixada / Decisão

A fixação do prazo de 15 dias para o ajuizamento da representação do art. 30-A da Lei 9.504/97 (com redação da Lei 12.034/2009) não compromete a isonomia entre candidatos nem afronta o sistema de proteção à lisura e legitimidade das eleições (art. 14, § 9º, CF/88).



Resumo do caso

O art. 30-A da Lei das Eleições prevê representação específica para apurar captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha, sujeita a prazo de 15 dias. Questionou-se se esse prazo curto seria inconstitucional por dificultar a apuração de irregularidades. O STF validou o prazo, por entender que ele não compromete a isonomia entre candidatos nem a proteção à lisura das eleições, tratando-se de opção legislativa legítima sobre a duração dos prazos processuais eleitorais.



Conexões

Art. 30-A, Lei 9.504/97 (Lei 12.034/2009); prazos processuais eleitorais; art. 14, § 9º, CF/88.

Data da consulta: 01/09/2026

Índice Navegável de Julgados

Clique em qualquer item (Ctrl+clique no Word) para ir direto à ficha correspondente.

Fundamentos, Direitos Políticos e Justiça Eleitoral

1. É inconstitucional a EC 123/2022, que instituiu estado de emergência e ampliou benefícios sociais em ano eleitoral
2. As regras que permitem o aumento de gastos com publicidade dos governos federal, estaduais e municipais em ano eleitoral não podem ser aplicadas antes do pleito do mesmo ano
3. É constitucional a Resolução do TSE que regulamenta o procedimento de execução de multas e outras sanções pecuniárias da Justiça Eleitoral
4. A mora do Congresso Nacional em editar lei complementar revisando o número de cadeiras de Deputados Federais por Estado configura omissão inconstitucional

Alistamento, Partidos Políticos e Convenções

5. É constitucional a exclusão da criação de nova legenda como hipótese de justa causa para a desfiliação, sem perda de mandato por infidelidade partidária
6. Partidos políticos possuem autonomia para definir a duração de seus órgãos provisórios, desde que respeitado o prazo máximo de 4 anos e garantida a realização de eleições periódicas
7. Decisão do STF sobre a autonomia dos partidos para a duração dos mandatos de seus dirigentes e para a vigência dos órgãos provisórios (Lei 13.831/2019)
8. Diretórios partidários de diferentes esferas não respondem solidariamente por obrigações, e a alteração do polo passivo não pode ocorrer após sentença de mérito
9. É constitucional o caput do art. 15-A da Lei 9.096/95, que prevê a ausência de responsabilidade solidária entre os diretórios partidários
10. É constitucional a Lei nº 14.208/2021, que institui as federações partidárias, ressalvado o prazo de registro
11. Não houve viragem jurisprudencial na decisão do TSE que admitiu convenção partidária presidida por pessoa com direitos políticos suspensos
12. É constitucional a regra que obriga os partidos a aplicar 30% dos recursos do fundo eleitoral e do Fundo Partidário em candidaturas de pessoas pretas e pardas
13. Não é permitido o repasse de recursos do FEFC ou do Fundo Partidário a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
14. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é constitucional
15. Não existe no Brasil a candidatura nata - o titular de mandato eletivo não tem direito subjetivo a ser escolhido pelo partido como candidato à reeleição

Elegibilidade, Inelegibilidade e Registro

16. O art. 1º, § 4º-A, da LC 64/90 aplica-se exclusivamente aos julgamentos de gestores públicos pelos Tribunais de Contas, e não ao julgamento das contas do chefe do Executivo pelo Legislativo
17. As alterações supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade devem ser aferidas até a data da eleição, e não na data da diplomação; a Súmula 70 do TSE é constitucional
18. É constitucional norma do TSE que impede o candidato de obter certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura quando não houver a devida prestação de contas de campanha

19. Basta a apresentação tempestiva das contas de campanha para obter a certidão de quitação eleitoral, não sendo necessária a aprovação delas

20. A fraude à cota de gênero, apurável mediante AIJE, enseja a cassação de todas as candidaturas beneficiadas pela fraude

Campanha Eleitoral e Propaganda

21. É válida a Resolução do TSE que proíbe a divulgação de informações falsas ou gravemente descontextualizadas que possam comprometer o processo eleitoral

22. São constitucionais as restrições à veiculação de propaganda eleitoral em meios de comunicação impressos e na internet

23. A data para contagem de parlamentares que torna obrigatório o convite a debates eleitorais é o início das convenções partidárias (20 de julho), não o seu término

24. Os showmícios são proibidos, mas os artistas podem se apresentar em eventos destinados a arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral

Votação, Apuração e Diplomação

25. Configura omissão inconstitucional a falta de oferta de transporte público coletivo gratuito nas zonas urbanas em dia de eleições

Processo e Ações Eleitorais

26. Todos os partidos políticos, e não apenas os que atingiram a cláusula de desempenho, participam da divisão das sobras eleitorais - com efeitos retroativos às eleições de 2022

27. Votos apurados durante as eleições de candidato com registro deferido ou sub judice na Justiça Eleitoral devem ser computados para o partido

28. É constitucional a dispensa de votação nominal mínima para a definição de suplentes de vereador e de deputado federal e estadual

29. É ilícita a prova obtida por gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial, em processo eleitoral, ainda que produzida por um dos interlocutores; será válida se realizada em local público sem controle de acesso

30. É constitucional o art. 96-B da Lei 9.504/97, mas a regra geral de julgamento conjunto de ações sobre fatos idênticos pode ser afastada se a situação concreta recomendar a separação

31. É constitucional o prazo de 15 dias para o ajuizamento da representação do art. 30-A da Lei das Eleições

Top 10 Imperdíveis desta Matéria

1. Não existe no Brasil a candidatura nata - o titular de mandato eletivo não tem direito subjetivo a ser escolhido pelo partido como candidato à reeleição

Tema clássico e recorrente de Direito Eleitoral — a inconstitucionalidade da "candidatura nata" combina autonomia partidária com isonomia entre postulantes; altíssima probabilidade em objetivas.

2. Diretórios partidários de diferentes esferas não respondem solidariamente por obrigações, e a alteração do polo passivo não pode ocorrer após sentença de mérito

Consolida, com o REsp mais recente do STJ, a tese pacífica da não solidariedade entre diretórios partidários — tema certo em prova objetiva e frequentemente cobrado combinando STF + STJ.

3. O art. 1º, § 4º-A, da LC 64/90 aplica-se exclusivamente aos julgamentos de gestores públicos pelos Tribunais de Contas, e não ao julgamento das contas do chefe do Executivo pelo Legislativo

Repercussão Geral (Tema 1259) com recorte técnico muito específico (contas de gestor x contas de governo) — perfil clássico de pegadinha em prova objetiva de Magistratura.

4. Todos os partidos políticos, e não apenas os que atingiram a cláusula de desempenho, participam da divisão das sobras eleitorais - com efeitos retroativos às eleições de 2022

Viragem espetacular do STF sobre sobras eleitorais (efeitos ex nunc → ex tunc), com discussão de quórum para modulação — ótimo tanto para objetiva quanto para prova discursiva.

5. A fraude à cota de gênero, apurável mediante AIJE, enseja a cassação de todas as candidaturas beneficiadas pela fraude

Súmula 73-TSE (2024) sobre fraude à cota de gênero é assunto quente e recente, com critérios objetivos de apuração muito "decoráveis".

6. É constitucional a exclusão da criação de nova legenda como hipótese de justa causa para a desfiliação, sem perda de mandato por infidelidade partidária

Julgado de 2026, atualíssimo, sobre infidelidade partidária e criação de nova legenda — tema testado desde 2015 e agora com nova camada de interpretação conforme.

7. É constitucional a regra que obriga os partidos a aplicar 30% dos recursos do fundo eleitoral e do Fundo Partidário em candidaturas de pessoas pretas e pardas

Ação afirmativa racial no financiamento de campanha (EC 133/2024) é tema novíssimo e emergente, com grande potencial de cair em provas de 2026/2027.

8. É constitucional a Lei nº 14.208/2021, que institui as federações partidárias, ressalvado o prazo de registro

Federações partidárias são figura relativamente nova (2021) e frequentemente cobrada em provas recentes de Eleitoral.

9. É ilícita a prova obtida por gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial, em processo eleitoral, ainda que produzida por um dos interlocutores; será válida se realizada em local público sem controle de acesso

Repercussão Geral (Tema 979) sobre prova ilícita por gravação ambiental é interdisciplinar (Eleitoral + Processual Penal/Civil), o que aumenta o potencial de cobrança.

10. Configura omissão inconstitucional a falta de oferta de transporte público coletivo gratuito nas zonas urbanas em dia de eleições

Tema inusitado e muito citado (transporte público gratuito no dia da eleição) — excelente material para prova discursiva/sentença por exigir argumentação sobre omissão inconstitucional.